

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2107/2532

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด โจทก์
บริษัท สยามบาร์จเซอรัวิส จำกัด จำเลยร่วม
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 618

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้รับขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า ไปลงเรือที่อ่าวไทย เพราะเรือที่จำเลยที่ 1 ใช้ บรรทุกข้าวสารชนกับเรือของจำเลยที่ 2 จนจมลงและข้าวสารเสียหายโดยโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อ จำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข้าวสารก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วงและข้าวสาร สูญหายเพราะเรือชนกันเป็นความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 ประเด็นพิพาทจึงมี เพียงว่าเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ ดังนั้นแม้จะฟังว่าข้าวสาร เสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันข้าวสารราคา ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท จากองค์การคลังสินค้า มีข้อตกลงว่า ระหว่างการขนส่งข้าวสารไปลงเรือที่อ่าวไทย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตามโจทก์ยอมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับจ้างขนส่งข้าวสารดังกล่าวจากองค์การคลังสินค้าโดยใช้เรือรัตนสุรีย์ ๔๙ เป็นเรือบรรทุก ปรากฏว่าเรือรัตนสุรีย์ ๔๙ เกิดชนกับเรือขุดสันดอน ๖ ซึ่งมีจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและใช้โดยมีลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ถือท้ายและดันหนเรือ เหตุชนกันเกิดขึ้นเพราะความประมาทของเรือสันดอน ๖ ทำให้น้ำเข้าเรือรัตนสุรีย์ ๔๙ และจมลง โจทก์ต้องชดเชยค่าข้าวสารเสียหายเป็นเงิน ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท ให้แก่องค์การคลังสินค้า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับขนไม่ส่งมอบข้าวให้แก่ผู้รับตามสัญญา และจำเลยที่ ๒ ในฐานะนายจ้างผู้ควบคุมเรือสันดอน ๖ ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ ซึ่งรับช่วงสิทธิเรียกร้องมา ขอให้จำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวน ๒,๐๘๘,๖๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันใช้เงินจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ รับจ้างขนส่งข้าวสารก็ได้ว่าจ้างบริษัท สยามบาร์จเชอร์วิส จำกัด ทำการขนส่งช่วง เรือชนกันเพราะความประมาทของเรือสันดอน ๖ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เหตุเรือชนกันเป็นเพราะความประมาทของเรือซีแมนซึ่งลากจูงเรือรัตนสุรีย์ ๔๙ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลเรียกบริษัท สยามบาร์จเชอร์วิส จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า เหตุเรือชนกันเกิดจากความประมาทของผู้ควบคุมเรือสันดอน ๖ ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ข้าวสารเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้

ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยร่วม ร่วมกันชำระเงิน ๑,๙๕๙,๘๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าเกี่ยวกับคดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบในความเสียหายอันเนื่องจากการขนส่งสินค้าข้าวขององค์การคลังสินค้าที่ได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์จากโกดังเก็บไปลงเรือเซียงไฮ้ที่อ่าวไทย โดยโจทก์อ้างว่าได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยแล้วจึงได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ ๑ ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ รับจ้างขนส่งข้าวสารจากองค์การคลังสินค้าแล้วก็ได้ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง การที่ข้าวสารดังกล่าวสูญหายเกิดเพราะเรือชนกันโดยเป็นความประมาทของเรือสันดอน ๖ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของแล่นตัดหน้าเรือรัตนสุริย์ ๔๙ อย่างกระชั้นชิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๑ จึงมีประเด็นข้อโต้เถียงตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นพิพาทว่า เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ กับจำเลยร่วมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ โดยไม่มีประเด็นโต้เถียงว่า สินค้าข้าวที่จำเลยที่ ๑ รับขนนั้นได้สูญหายไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันจำเลยและจำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ทั้งฎีกาของจำเลยที่ ๑ เองที่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็อ้างแต่เพียงว่า เหตุที่เรือชน

กันเกิดจากลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ที่ควบคุมเรือสันดอน ๖ ประมาทเลินเล่อขับเรือ
เลี้ยวกลับแล้วพุ่งเข้าชนกลางลำเรือรัตนสุรีย์ ๔๙ ซึ่งมีเรือซีแมนลากจูงอยู่ถึงกับจม
ลง มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยร่วมหรือลูกจ้างของจำเลยร่วมแต่
อย่างใด จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โดยมิได้ยกเหตุสุดวิสัยขึ้นปฏิเสธความรับผิดชอบแต่
อย่างใด ดังนั้นถึงแม้จะฟังว่าข่าวสารดังกล่าวเสียหายเพราะความประมาทของผู้
ควบคุมเรือสันดอน ๖ จำเลยที่ ๑ ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งอยู่นั่นเอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๖ และ ๖๑๘ ฎีกาของจำเลยที่ ๑
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ